Güncel Fıkhi Problemler

Ders Notu

05. Hafta • Resimli ortamda namaz, yurt dışında cuma ve hayız hâlinde ibadet

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

- İbadetin geçerliliği ve hükmün gerekçesi
- Tasvir yasağı, tazim ve tevhit
- Seccade, Kâbe ve maddî nesneye saygı
- Resmin konumu, büyüklüğü ve dikkate etkisi
- Sedd-i zerâi ve mekruh kavramı
- Mezhepler ve fotoğraf hakkındaki yeni yorumlar
- Dârülharp kavramı ve cuma yükümlülüğü
- Ülke ayrılığı, faiz ve içtihada bağlılık
- Cumanın şartları, cemaat ve katılıma açıklık
- Çalışma saatiyle çakışma ve tekrarlanan cuma
- Hayız hükümleri ve sünnetin açıklama yetkisi
- Tavaf türleri, temizlik ve zaruret
- Mushafa dokunma, kıraat ve bağlam
- Elektronik cihazdan okuma ve uygulama soruları

Kaynakça

İbadetin geçerliliği ve hükmün gerekçesi

Resim bulunan yerde namaz, gayrimüslim ülkelerde cuma ve hayız hâlinde ibadet, hükmün gerekçesini doğru belirlemeyi gerektiren üç meseledir. Bir davranış delili, amacı, şartları ve istisnalarıyla birlikte değerlendirilir. İbadetin geçerli olması, her bakımdan kusursuz yerine getirildiği anlamına gelmez. Mekruh sayılan bir davranış da her durumda ibadeti kendiliğinden geçersiz kılmaz.

Resim ve köpek bulunan eve melek girmeyeceği rivayetini duyan biri, aile fotoğrafları veya çocuk oyuncakları yüzünden evde kıldığı bütün namazların boşa gittiğini düşünebilir. Oysa rivayetin anlamıyla namazın sıhhat şartları ayrı incelenmelidir. Oyuncak bebeklerin gözlerini çıkarmayı dinî zorunluluk gibi tavsiye etmek, bu ayrımın kaybolmasına örnektir. Bilgiye dayanmayan sertlik, ibadeti gereksiz yere zorlaştırabilir ve insanı dinî hayattan uzaklaştırabilir.

Tasvir yasağı, tazim ve tevhit

Resim ve köpek bulunan ev • Buhârî 3225

İsnad

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

Metin

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ.

Hadis Tercümesi • Din İşleri Yüksek Kurulu

Editöryal Destek — İsnad açıklaması: İbn Mukātil → Abdullah → Ma‘mer → Zührî → Ubeydullah b. Abdullah → İbn Abbas → Ebû Talha → Resûlullah. İbn Abbas, Ebû Talha’dan; Ebû Talha da Resûlullah’tan işittiğini bildirir.

Melekler, içerisinde köpek ve resim/heykel bulunan eve girmezler.[1]

Tasvir yasağını tapınma ve tazim tehlikesiyle açıklayan yoruma göre ilk muhatapların putperest çevresi önemlidir. Tazim, bir nesneyi yüceltip ona özel bir değer yüklemektir. Taş veya ağaçtan yapılmış bir nesnenin karşısına geçip ondan yardım beklemekle, evdeki varlığı zamanla unutulan aile fotoğrafı aynı amaç ve işlevi taşımaz. Osman Kaşıkçı bu meselede yasağı, putperestliğe açılan yolları kapatma açısından okumayı benimser. Bu tercih, resim konusundaki bütün ihtilafların sona erdiği anlamına gelmez.

Tevhit, Allah’ı birlemek ve ibadeti yalnız O’na yöneltmektir. Görünür bir nesneye bağlanma eğilimi, dinî hatıraya saygıyla nesnenin kendisini kutsallaştırma arasındaki sınırı önemli kılar. Günümüz Müslümanları arasında heykellere tapınmanın yaygın olmadığı değerlendirmesi, yasağın bağlamını düşünmek için kullanılır. Bunun hiçbir kişide bulunamayacağı şeklinde kesin bir sonuç çıkarılmamalıdır.

---

1 Buhârî, Bed’ü’l-halk, nr. 3225; aynı anlamdaki rivayetler Libâs, 88. Yayımlanmış Türkçe: Din İşleri Yüksek Kurulu, “İçinde resim bulunan evde namaz kılınır mı?”, 09.08.2019. Arapça tam isnad–metin ayrıca karşılaştırıldı. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Hadisin kapsamı ve namazın sıhhati

Din İşleri Yüksek Kurulu, putperestlik ve tazim gerekçesini bazı âlimlerin yorumu olarak aktarır. Resmin amacı, genel ahlaka uygunluğu ve namaz kılanın dikkatini dağıtıp dağıtmaması ayrıca değerlendirilir. Hadiste, evde resim bulunması sebebiyle namazın geçersiz olacağı söylenmez.[2]

Seccade, Kâbe ve maddî nesneye saygı

Kâbe veya cami resimli bir seccadede namaz kılmakla, bu görüntüleri seccade üzerine basmanın uygunluğu ayrı sorulardır. Kaşıkçı sade seccadeyi tercih eder. Kutsal mekân görüntüsünün ayak altına gelmesini veya dikkatin görüntüye kaymasını uygun bulmaz. Bununla birlikte böyle bir seccadede kılınan namazı geçersiz saymaz.

Bu tercihte üretimle kullanımın hükmü de ayrılır. Kâbe resimli seccade üreten bir işletmeye bu görüntüyü kullanmama yönünde tavsiye verilebileceği, hatta üretimi için olumsuz fetva verilebileceği belirtilir. Bu, Kaşıkçı'nın değerlendirmesidir; bütün âlimlere ait ortak hüküm değildir. Bir mekânın ibadet yeri olması, onun resmine yönelerek ibadet etmeyi gerektirmez.

Kâbe örtüsüne sürtünmek, ondan bir parça kesip götürmeye çalışmak veya duvarın maddesine aşırı bağlılık göstermek, saygının nesneye yönelmesi bakımından eleştirilir. Kaşıkçı, Bursa'da dokunabilen bir kumaşın maddesine kutsallık yüklemekle Kâbe'nin dinî konumuna saygı göstermeyi ayırır. Ziyaret yerlerindeki bazı selefî tepkileri de bu tür aşırılıklara karşı gelişen sertlik olarak yorumlar. Bu açıklama, bütün bir hareketin ortaya çıkışını tek sebeple açıklayan kesin bir tarih hükmü değildir.

Hac 22/37

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

Suat Yıldırım Meali

Fakat onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Lâkin O'na ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz takvâdır, Allah saygısıdır. O bu hayvanları size âmâde kıldı ki, sizi doğru yola eriştirdiği için O'nun yüceliğini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananları müjdele![3]

Kurbanın eti ve kanı yerine takvânın öne çıkarılması, ibadetin dış şekliyle kalbin yönelişini birlikte düşünmeyi sağlar. Dış şekil bütünüyle gereksiz değildir; fakat maddî nesneye bağlılık ibadetin

2 Din İşleri Yüksek Kurulu, resimli evde namaz fetvası, 09.08.2019. Kaynağı aç

3 Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, Hac 22/37, PDF s. 556. Renkli çapraz atıflar ve tefsir ayrıldı. Arapça asıl ayrıca doğrulandı. Kaynağı aç

maksadını gölgelememelidir. Kâbe'nin dinî konumuyla örtüsünün kumaşı arasındaki ayrım da bu ölçüyle anlaşılır.

Resmin konumu, büyüklüğü ve dikkate etkisi

Namaz kılanın önünde, üstünde veya sağında solunda canlı resmi bulunması, klasik değerlendirmelerde kerâhetle ilişkilendirilir. Tavandaki resim için yüksekte tutularak yüceltme düşüncesi öne çıkar. Kaşıkçı, yan taraftaki her resmin aynı gerekçeyle sakıncalı sayılmasını ikna edici bulmaz. Özellikle kişinin karşısındaki, ibadet edilen bir nesne görüntüsü veren veya dikkatini dağıtan resme önem verir. Bu, onun klasik görüşler arasındaki tercihidir.

Namaz hazırlığını küçük ve uzaktan seçilemeyen fotoğrafları tek tek örterek zorlaştırmak, hassasiyetin maksadı aşmasına örnektir. Bir büfedeki fark edilmesi güç aile fotoğraflarıyla karşıda büyük ve belirgin biçimde asılmış bir tablo aynı etkiyi doğurmayabilir. Resmin konusu kadar büyüklüğü, görünürlüğü ve dikkati fiilen ne ölçüde etkilediği de göz önünde tutulur.

Bazı yayınlarda insan fotoğrafının boynuna beyaz çizgi çekilmesi, canlı kalamayacak beden tasvirini tam sûretten ayıran görüşe dayanır. Sızıntı dergisindeki uygulama bu anlayışa örnek olarak anılır. Vesikalık fotoğraf zaten bedenin tamamını göstermediği için ayrıca boyun çizgisi çekilmesine gerek olmadığı savunulur. Buradan bütün fotoğrafları tahrip etmenin zorunlu olduğu sonucu çıkmaz.

Yastık, minder veya yere serilen yaygı üzerindeki tasvir, yüceltme amacıyla baş hizasına asılan resimle aynı kullanımda değildir. Kaşıkçı bunların varlığını namaza engel saymaz. Bununla birlikte belirgin bir şeklin üzerine doğrudan secde etmekle, belirsiz bir yaygı deseni üzerinde namaz kılmak ayrı değerlendirilmelidir.

Editöryal Destek — Yaygıdaki resim ve secde

Kurulun açıklamasında halı veya sergideki resmin belirginliği dikkate alınır; belirgin tasvirin üzerine doğrudan secde mekruh görülür. Resmin yerde bulunması, her kullanımın aynı hükümde olduğu anlamına gelmez.[4]

4 Din İşleri Yüksek Kurulu, resimli evde namaz fetvası. Kaynağı aç

Namazda dikkati dağıtan perde • Buhârî 374

İsnad

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ:

Metin

كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي.

Hadis Tercümesi • Ahmed Naim

Editöryal Destek — İsnad açıklaması: Ebû Ma‘mer Abdullah b. Amr → Abdülvâris → Abdülazîz b. Suheyb → Enes. Aşağıdaki kaynak birimi râvinin olay anlatımını ve nebevî sözü birlikte içerir.

Enes (b. Mâlik) radıyallahu anhtan: Şöyle demiştir: Âişe (radıyallahu anhâ)nın bir kırâmı vardı ki onunla odasının bir tarafını örtmüştü. Nebî-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem (ona), “Şu kırâmını karşımdan al. Üzerindeki tasvirler namazda iken hep bana görünüp duruyor” buyurdu.[5]

Huşû (خُشُوعٌ), namazda kalbin ve dikkatin ibadete yönelmesidir. Karşıdaki görüntü kişiyi başka sahneler hayal etmeye sevk ediyorsa sorun yalnız insan veya hayvan resmiyle sınırlı kalmaz. Çok süslü bir seccade yahut tabiat manzarası da dikkati dağıtabilir. Bu sebeple sade bir ibadet ortamı tercih edilir. Rekât sayısını unutarak sehiv secdesine ihtiyaç duyulması örneği, dikkati korumanın pratik önemini gösterir.

Âişe’nin resimli perdeyi yastık ve minder yapması, eşyanın işleviyle konumunun hükme etkisini düşündüren diğer örnektir. Yaşanan alanla namaz kılınan alanın aynı küçük oda olması, evdeki her tasvirli eşyanın mutlaka dışarı çıkarılması gerektiği düşüncesine karşı kullanılır. Bu yorum, perdeye ilişkin bütün rivayetlerin tek bir olay ve aynı lafız olduğu anlamına gelmez.

---

5 Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 baskısı, II, s. 269, Tecrîd nr. 244; fiziksel PDF s. 270. Dipnot numaraları alıntıdan çıkarıldı; asıl tercüme korundu. Arapça tam isnad–metin: Buhârî, Salât, 15, nr. 374. Kaynağı aç

Oyuncak kanatlı at anlatısında Âişe, Süleyman'ın atlarına atıfta bulunarak cevap verir. Kaşıkçı bu konuşmayı latife olarak okur; gerçek atların kanatlı olup olmadığını kesin olarak bildirmediğini düşünür. Bunun hayal edilmiş veya önceden işitilmiş bir anlatı olabileceğini söyler. Süleyman'ın bir aylık mesafeyi kısa zamanda aşması da aynı örnek sırasında anılır. Ancak oyuncak at konuşmasıyla yolculuk mesafesinin kaynakları birbirinden ayrılmalıdır.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti: üç ayrı rivayet

Ebû Dâvûd 4932, kanatlı oyuncak atla ilgili konuşmayı; Buhârî 374, namazda dikkati dağıtan perdeyi; Buhârî 2479 ise resimli perdenin iki mindere dönüştürülmesini anlatır. Bunlar tek hadisin birbirini izleyen cümleleri değildir. Bu açıklama doğrudan hadis tercümesi değildir. Ayrıca Sebe' 34/12'de bir aylık gidiş ve dönüş mesafesi atlara değil, Süleyman'ın hizmetine verilen rüzgâra nispet edilir.[6]

Sedd-i zerâi ve mekruh kavramı

Sedd-i zerâi (سَدُّ الذَّرَائِعِ), sakıncalı sonuca götüren yolları kapatmayı ifade eder. Tasvir tartışmalarının bir bölümü bu koruyucu mantıkla açıklanır. Mâlikîler yöntemi açıkça deliller arasında saymalarıyla tanınır. Hanefîlerin her yerde aynı adı kullanmaması, benzer koruyucu gerekçelerden hiç yararlanmadıkları anlamına gelmez. Meşru amaca meşru yoldan ulaşmakla harama götüren vasıtalardan kaçınmak birlikte düşünülür.

Elbisedeki küçük golfçü logosu, tek başına namazı bozan bir unsur sayılmaz. Tasvirin gelişigüzel çoğaltılması veya yanlış amaçlarla kullanılması endişesiyle tedbirli hükümler verilebilir. Fakat tedbir gerekçesini anlamak, ne bütün sınırları kaldırmayı ne de her küçük işarete aynı sertliği uygulamayı gerektirir.

Editöryal Destek — İhtimalin derecesi

Sedd-i zerâide fiille sonuç arasındaki bağ önemlidir. Uzak ve hayalî bir ihtimal, kuvvetli tehlikeyle aynı tutulmaz. Bir davranışın nereye götürdüğü ve bunun gerçekleşme ihtimali birlikte değerlendirilir.[7]

Mekruh (مَكْرُوهٌ), genel dilde hoş görülmeyeni anlatır; fıkıh metninde hangi teknik anlamda kullanıldığı araştırılmalıdır. İlk dönemlerde haramı da kapsayabilen kullanımla, fakihin delilleri yorumlayarak ulaştığı kerâhet hükmü aynı dil düzeyi değildir. Bir fakihin hoş görmeme değerlendirmesi, Peygamber'in aynı kelimelerle koyduğu doğrudan yasak gibi aktarılmamalıdır. Kaşıkçı, tahrîmen mekruhla haramın yakınlığını "soğan zarı kadar fark" benzetmesiyle açıklar.

---

6 Kaynaklı Konu Özeti: Ebû Dâvûd, Edeb 62, no.4932; Buhârî, Salât 15, no.374 ve Mezâlim 32, no.2479. Bunlar ayrı rivayetlerdir. Yolculuk mesafesi için Sebe'34/12. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

7 İbrahim Kâfi Dönmez, "Sedd-i Zerâi'", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Tahrîmen ve tenzîhen mekruh

Hanefî terminolojisinde tahrîmen mekruh, terk edilmesi bağlayıcı biçimde istenen, ancak delili zannî olan fiildir. Tenzîhen mekruhta terk talebi bağlayıcı değildir. Bu iki hükmün sorumluluk sonucu farklıdır. “Haram demeye çekinmek” veya “soğan zarı” benzetmesi, delilin kesinliğiyle ilgili teknik ayrımın yerini tutmaz.[8]

Klasik metinlerde canlı tasvirine ilişkin kerâhet, özellikle insan ve hayvan resmi bağlamındadır; gül ve çiçek deseni aynı başlıkta görülmez. Canlı kelimesini yalnız biyolojik anlamıyla okumak, ağacın da canlı olması sebebiyle karışıklık doğurur. Çaput bağlanan ağaç örneğinde ise resmin türünden farklı olarak nesneye yüklenen inanç ve beklenti değerlendirilir.

İbadette iç niyetin yanında dışarıdan görülen şekil de önem taşır. İnsan resminin önünde namaz kılan birinin fotoğrafı, resme yönelerek ibadet edildiği izlenimini verebilir. Böyle bir görünüşten ve başkasını suizanna sevk etmekten kaçınmak gerekir. Ancak görünüşün sakıncalı bulunmasıyla namazın geçersiz sayılması aynı hüküm değildir. Namazın sıhhati, kerâhet ve davranışın dışarıya etkisi ayrı ayrı değerlendirilir.

Mezhepler ve fotoğraf hakkındaki yeni yorumlar

Görüş çevresi	Öne çıkan değerlendirme	Ayırıcı gerekçe
Hanefî	Ön, üst ve yanlardaki canlı tasvirde tahrîmen kerâhet aktarılır.	Konum, tazim ve tasvirin tamlığı.
Mâlikî	Tam ve gölgeli heykel yasağı; namaz önündeki resimde kerâhet.	Huşûnun bozulması ve tasvir türü.
Şâfiî	Resimli elbise, resme yönelme ve resimli ibadethanede namaz ele alınır.	Tasvirin bulunduğu ortam; namazın yönü.
Hanbelî	Resimli yerde ve elbisede namaz kerâhetle anılır.	Tasvirin konumu ve kullanımı.

Tasvirin konumu ve kullanımı, namazla ilgili değerlendirmelerin ortak unsurlarıdır. Bu karşılaştırma bütün resim sanatlarını kapsayan ayrıntılı bir hüküm listesi değildir. Kilise, havra veya şapeldeki dinî tasvirler yanında kıblenin doğru belirlenmesi de önemlidir. Kaşıkçı, gerçek ihtiyaç yokken bu mekânların özellikle seçilmesine ihtiyatla yaklaşır; ihtiyaç bulunduğunda olayın şartlarının ayrıca incelenmesini ister.

Fotoğrafın elle yapılan tasvirden ayrılıp ayrılmayacağı, görüntünün oluşma tekniğiyle ilgilidir. Muhammed Bahît el-Mutîî, ışık yoluyla elde edilen görüntüyü elle sûret yapmaktan ayıran görüşle

8 Ferhat Koca, “Mekruh”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

tanıtılır. Ömer Nasuhi Bilmen ve Diyanet ilmihali, kıble yönündeki resmin kerâheti bağlamında anılır. Elbânî'ye ise fotoğrafı da tasvir yasağı kapsamında gören ve zaruretleri ayrıca değerlendiren daha ihtiyatlı görüş nispet edilir.[9]

Editöryal Destek — Muhammed Bahît'in fotoğraf risalesi

Muhammed Bahît el-Mutîî'nin fotoğrafın cevazını savunan el-Cevâbü'ş-şâfî fî ibâhati't-tasvîri'l-fûtûgrâfî adlı risalesi bibliyografik olarak kayıtlıdır.[10]

Muhammed Abduh'a nispet edilen yorum, yasağı putperestlik tehlikesine bağlar; tehlike ortadan kalkınca değerlendirmenin değişebileceğini savunur. Kaşıkçı bu meselede yoruma kısmen hak verir. Fakat belirli bir yasağın tarihî bağlamını tartışmayı, bütün dinî hükümleri her çağda aynı yöntemle değiştirme yetkisi saymaz. Bir meselede gerekçeyi araştırmakla bütün kuralları sınırsız biçimde tarihsel kabul etmek ayrıdır.[11]

Resim çizmek ve heykelcilikle uğraşmak hakkında Kaşıkçı'nın cevabı olumsuzdur. Kullanmaya konu edilen şey haramsa onu üretme, satma ve hediye etmenin de uygun olmayacağı ilkesini esas alır. Şarap üretimine üzüm sağlama örneğini bu gerekçeyle kullanır. Fotoğraf ve kullanım amacı hakkında önce yaptığı ayrımlarla birlikte okunması gereken bu kesin cevap, bütün fakihlerin ihtilafsız ortak hükmü değildir.

Editöryal Destek — Görüş ayrılığının sınırı

Diyanet'in Resim ve Heykel tanıtımı, resim ve fotoğrafı amaç, içerik ve ahlaka uygunluk şartlarıyla değerlendirir. Dolayısıyla çizim, fotoğraf, tapınma nesnesi ve üç boyutlu heykel tek bir ihtilafsız hüküm altında toplanamaz. Şarap yapılacağını bilerek üzüm satmanın hükmünde de vasıta, kasıt ve mezhep yaklaşımı önemlidir; genel bağcılığın yasaklandığı sonucu çıkarılmaz.[12]

Dârülharp kavramı ve cuma yükümlülüğü

Dârülharp (دَارُ الْحَرْبِ) ve dârülislâm (دَارُ الْإِسْلَامِ), klasik fıkıhtaki ülke tasnifleridir. Kaşıkçı, bu kavramların ayet ve hadislerde bütün sınırları çizilmiş tek teknik tanımla verilmediğini; fakihlerin kendi dönemlerinin devletler arası ilişkileri içinde ölçüler geliştirdiğini vurgular. Efradını câmi, ağyarını mâni bir tarif, kapsaması gerekeni kapsayıp dışında kalması gerekeni dışlayan tanımdır. Ülke tasnifinin hangi ölçüye göre yapıldığı belirlenmeden bir ibadetin hükmüne geçilmez.

Devletin bütün hukukunun İslâm hükümlerine dayanmasıyla, bir insanın dinini ve ibadetlerini serbestçe yaşayabilmesi ayrı sorulardır. Kaşıkçı, namaz, oruç ve bayram ibadetlerini yerine getirme

---

9 Bilmen, Diyanet ilmihali ve Elbânî'ye ilişkin bu görüş nispetleri Osman Kaşıkçı'nın anlatımına aittir; burada her bir eserin bağımsız tam metin tahkiki yapılmış sayılmaz. Bahît'in risale adı ayrıca TDV kaydıyla doğrulanmıştır.

10 Cengiz Kallek, "Bahît, Muhammed", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

11 Muhammed Abduh'un el-Menâr'daki yazısına ilişkin görüş nispeti Osman Kaşıkçı'nın anlatımından alınmıştır; yazının kesin cilt ve sayfası bağımsız olarak doğrulanmamıştır.

12 Diyanet, Resim ve Heykel, resim/fotoğrafın amacı ve ahlakî sınırları. Sayfa doğrudan erişimde hata verdi; resmî alan adındaki indekslenmiş tam kısa metinle karşılaştırıldı. Üzüm satma örneğindeki görüş ayrımları için ayrıca İbrahim Kâfi Dönmez, Sedd-i Zerâi'. Kaynağı aç Kaynağı aç

imkânı bulunan ülkede yalnız yönetimin dininden hareketle cuma yükümlülüğünü kaldırmayı kabul etmez. Günümüzde bütün İslâm hükümlerini eksiksiz uygulayan bir ülke bulunmadığı kanaatini de bu tercihin gerekçesi olarak kullanır. Onun önem verdiği ölçü, ibadetin fiilen yapılabilmesidir.

Kaşıkçı, tarihî dârülharp adlandırmasını sıcak veya soğuk savaş ortamıyla ilişkili okur ve günümüzde kavramın mekanik kullanımından vazgeçilmesini savunur. Filistin–İsrail, Kuzey Kore ve Çin'in bazı bölgelerini baskı veya ibadet engeli ihtimaline örnek gösterir. Bunlar, her bir ülkenin bugünkü statüsünü kesin biçimde belirleyen ve herkesi bağlayan fıkhî kararlar değildir.

Editöryal Destek — Tarihî terim ve fiilî savaş

Klasik literatürde dârülharp her kullanımında sürmekte olan savaşı ifade etmez; İslâm siyasî hâkimiyetinin dışındaki ülke için de kullanılır. Savaş merkezli okuma bütün tarihî tanımların ortak karşılığı değildir. Ülke tasnifiyle ibadet özgürlüğü ayrı incelenmelidir.[13]

Güvenlik ve ibadet imkânı varken yalnız "Burası dârülharptir" denilerek cuma terk edilmemelidir. Almanya'daki dinî serbestlik örneği bu itirazı somutlaştırır. Yoğun bir yolun yakınında namaz kılana çevrenin saygı göstermesi, özgürlüğü anlatmak için kullanılır. Kaşıkçı, bu örnekle yolu kapatarak namaz kılmayı onaylamadığını da açıkça belirtir. İbadet hürriyeti, başkasının hakkını gözetme sorumluluğunu kaldırmaz.

Hastalık, yolculuk veya giderilemeyen iş engeli gibi gerçek mazeretlerle, güvenli ve elverişli şartlara rağmen ülke etiketine sığınmak aynı değildir. İşveren izin vermiyor ve geçim için başka imkân hemen bulunamıyorsa, uygun iş aranıncaya kadar geçici mazeret değerlendirilebilir. Malı, mülkü, güvenliği ve serbest dolaşma imkânı bulunan kişinin sırf rahatlık için ibadeti bırakması bu kapsamda görülmez.

Ülke ayrılığı, faiz ve içtihada bağlılık

Dârülharpte bazı faiz işlemleri ve fâsit akitler için Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed'e nispet edilen ruhsat, belirli bir fıkhî tartışmadır. Kaşıkçı bu görüşün günümüzde içki ve domuz eti ticaretine, kumara, faiz almaya veya cuma namazını bırakmaya genel izin gibi kullanılmasına karşı çıkar. Muameleye ilişkin bir içtihadın varlığı, ibadet sorumluluğunun kendiliğinden sona ermesini gerektirmez.

Ruhsat için ileri sürülen rivayetin sıhhati hakkında ihtilaf bulunduğu ve Şâfiî'ye ağır bir eleştiri nispet edildiği de belirtilir. Kaşıkçı'nın çoğunluğu anlatmak için kullandığı yüzde doksan dokuz ifadesi, sayısal araştırma sonucu değildir. Ebû Hanîfe'nin büyük bir imam oluşuna saygı, her içtihadını gerekçesini ve şartlarını araştırmadan bütün yeni olaylara taşımayı gerektirmez. Büyük bir âlimin bazı meselelerde hata edebilmesi, ilmî değerini ortadan kaldırmaz.[14]

---

13 Ahmet Özel, "Dârülharp", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

14 Azınlık görüşünün delili olan rivayetin sıhhatine dair Şâfiî'ye nispet edilen ağır niteleme, Osman Kaşıkçı'nın aktarımıdır. Burada kesin bir hadis sıhhat hükmü olarak sunulmaz.

Editöryal Destek — Ruhsatın tarafları ve sınırları

Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed'e nispet edilen görüşte tarafların statüsü ve fazlalığın kimin lehine olduğu belirleyicidir. Ebû Yûsuf ve diğer üç mezhep aynı ruhsatı benimsemez. Ayrıca bir fiilin yabancı ülkede dünyevî cezaya konu edilmemesi, onun dinen serbest olduğu anlamına gelmez.[15]

Dinî yeterlilik yalnız diplomayla ölçülemez. İlahiyat eğitimi almış birinin kaynakları yeniden okuyarak kendini geliştirmesi, delille olayın şartları arasındaki bağı kurması gerekir. Kaşıkçı, yaklaşık otuz beş yıllık fıkıh tecrübesine ve Avrupa'daki gözlemlerine dayanarak, ibadet imkânı varken cuma yükümlülüğünün düştüğünü söyleyen yaklaşımı eleştirir. Göçün ilk yıllarında böyle cevaplarla karşılaşılması, öğrenilmiş bir formülün yeni şartlara sorgulanmadan aktarılmasının sakıncasını gösterir.

Akademik jüri tecrübeleriyle göç sonrasında birlikte Mecelle okuma çalışması, eleştirinin kişisel dayanaklarıdır. Eğitim görmek veya unvan taşımak, bütün konularda yeterli araştırmanın yapıldığını garanti etmez. Görüşün değeri kişinin diplomasıyla yahut ona yöneltilen sert nitelemelerle değil; kaynak, delil ve olayın şartlarını değerlendirme gücüyle ölçülmelidir. Kişiye ilişkin polemik, ilmî gerekçenin yerine geçmez.[16]

Cumanın şartları, cemaat ve katılıma açıklık

Cuma namazında yerleşim, vakit, hutbe, cemaat ve katılıma açıklık birlikte ele alınır. Hanefîlerdeki devlet başkanı izni şartı, siyasî ve toplumsal yönü bulunan toplantının düzenini koruma düşüncesiyle açıklanır. Kaşıkçı, yetkili yönetici bulunmadığında topluluğun kendi içinden imam seçebileceğini hatırlatır. Bu gerekçe, bütün sıhhat şartlarının yalnız görgü kuralından ibaret olduğu anlamına gelmez.

İzn-i âm (إِذْنٌ عَامٌّ), cuma ibadetinin genel katılıma açık olmasıyla ilgilidir. Yakınında cuma kılındığını bilmeyen birinin, yüz metre ötedeki topluluktan haberdar olduktan sonra sekiz-on kişiyi daha getirmesi, duyurunun önemini gösterir. Kaşıkçı'nın Avrupa'daki bu tecrübesinde sorun, mekânın uzaklığı değil haberleşme eksikliğidir. Günümüzde duyuru imkânlarının artması, katılımı kolaylaştırabilir.

Editöryal Destek — İzn-i âmın hukukî niteliği

İzn-i âm, klasik Hanefî şartlar tasnifinde yalnız nezaket tavsiyesi değildir. Şartın gerekçesini tartışmakla bütün durumlarda onu kaldırmak farklıdır. Cuma vaktinin ve hutbenin gerekliliği de ayrıca değerlendirilir.[17]

---

15 Ahmet Özel, "Dârülharp", ülke ayrılığının hükümlere etkisi bölümü. Kaynağı aç

16 Otuz beş yıllık tecrübe, jüri gözlemleri ve Mecelle okuma örneği kişisel tanıklıktır. Muhataplara ilişkin polemik niteliğindeki paranoya sözü tıbbî tanı değildir.

17 Hayreddin Karaman, "Cuma", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Cemaat sayısında imamın sayıya dâhil olup olmadığı açıkça belirtilmelidir. Ebû Hanîfe'ye nispet edilen imam dışında üç kişi şartı, toplam en az dört kişi demektir. Mâlikîlerde on iki; Şâfiî ve Hanbelîlerin meşhur görüşlerinde kırk kişi şartı anılır. Kaşıkçı küçük cemaatle kılma imkânını daha makul bulur. Otuz dokuz kişinin kaldığı yerde ibadetin bütünüyle terk edilmesini uygun görmemesi, cemaatle cuma kılmayı sürdürme düşüncesine dayanır; tek başına bütün mezheplerin şartını değiştiren hüküm değildir.[18]

Editöryal Destek — Sayıya imamın dâhil edilmesi

Ebû Hanîfe imam dışında üç; Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed imam dışında iki kişiyi yeterli görür. Mâlikîlerin on iki kişilik sayısı imam dışındadır; Şâfiî ve Hanbelîlerin meşhur kırk kişilik şartında imam dâhildir. Toplam üç kişiyle imam dışında üç kişi aynı sayı değildir.[19]

Kiralık salon, okul veya işyerinde cuma tertip edilebilmesi, ibadet yerinin yalnız bina adıyla değerlendirilmediğini gösterir. Kaşıkçı çağdaş fetva kurullarının bu tür imkânları kabul ettiğini aktarır. Yerleşim, yeterli cemaat, hutbe, vakit ve katılıma ilişkin şartlar ayrıca gözetilir. Mümkünse daha geniş bir toplulukla kılmak tercih edilebilir; fakat cami adı taşımayan her yer kendiliğinden elverişsiz sayılmaz.

Çalışma saatiyle çakışma ve tekrarlanan cuma

Çalışma saati cuma namazıyla çakışan kişi için, aynı vakit içinde farklı gruplara ayrı cuma tertip etme imkânı tartışılır. Kaşıkçı bu görüşü Yusuf el-Karadâvî'ye nispet eder. Hastanede idarî personelin saat 12.00'de, akademik personelin 13.00'te izin kullanabilmesi örneği, herkesin aynı anda ayrılamamasını açıklar. Öneri, ilk topluluğa katılamayanların şartları sağlayan başka bir cemaat oluşturmasıdır.[20]

İhtiyaç hâlinde öğle vaktinden önce cuma kılmaya ilişkin ruhsat görüşü de anılır; ancak bütün mezheplerin ortak kabulü değildir. Kendisi gibi ilk cumaya katılamayan en az iki-üç kişi daha bulup yeni bir cemaat oluşturmak, sürekli sorun için önerilen pratik yoldur. Üç haftada bir şahsî izin kullanmak, devamlı çözüm sayılmaz. Yalnız çalışan ve cemaat bulamayan kişinin sonradan tek başına cuma kılması ise önerilmez; gerçek mazeret varsa öğle kılınır.

Editöryal Destek — Vakit ve birden fazla cuma

Hanefî, Mâlikî ve Şâfiîlerde cuma öğle vaktindedir; Hanbelîlerde daha erken başlayan vakit görüşü vardır. Bu sebeple mezhep ve şart belirtmeden ihtiyaç hâlinde her zaman vakitten önce cuma kılınabileceği söylenemez. Farklı cemaatlere ayrı cuma tertip etmekle bir kişinin cumayı sonradan tek başına telafi etmesi de aynı işlem değildir.[21]

---

18 Kaynak anlatımda önce üç kişi, sonra imam dışında üç kişi denir. Bağlama ve sonraki açık kayda göre imam dışında üç kişi ayrımı gösterilmiştir; toplam sayıya ilişkin görüşler izleyen Editöryal Destek alanındadır.

19 Din İşleri Yüksek Kurulu, cemaat sayısı fetvası; TDV "Cuma". Kaynağı aç

20 Farklı saatlerde birden fazla cuma tertibine ilişkin Yusuf el-Karadâvî nispeti Osman Kaşıkçı'nın aktarımıdır. Burada fetvanın özgün metni doğrulanmış sayılmaz. Saatler anlatımdaki örnektir; başka bir şehir için namaz vakti ilanı değildir.

21 Hayreddin Karaman, "Cuma", vakit ve cemaat şartları. Kaynağı aç

Editöryal Destek — İş engeli ve geçici mazeret

Kurul, izin ve geçim alternatifi bulamayan çalışanın uygun iş arayıncaya kadar geçici mazeretini kabul eder. Üç cumayı önemsemeyerek terk etmeye ilişkin uyarı, gerçek mazereti bulunan herkes hakkında aynı hükmü vermez. Mazeret hâlinde öğle namazı sorumluluğu sürer.[22]

Hayız hükümleri ve sünnetin açıklama yetkisi

Hayız (حَيْضٌ) hâlinde ibadetlerin hükmü, sünnetin Kur’an’ı açıklama yetkisiyle yakından ilgilidir.

Klasik usulde Peygamber genel bir hükmü belirli alana tahsis edebilir; şart ve sınırlarını takyit edebilir; uygulamayı açıklayabilir ve sünnetle hüküm bildirebilir. Ölü hayvan eti yasağının kapsamı tartışılırken kara hayvanı örneğiyle tahsis; namazın rekâtları, mükellefiyet yaşı ve diğer şartlarıyla açıklama görevi gösterilir.

Kur’an’daki iki kız kardeşi aynı anda nikâhta tutma yasağı yanında, kadının halası veya teyzesiyle aynı nikâh altında bulundurulamaması sünnetin hüküm alanını gösteren örnektir. Kaşıkçı, yalnız Kur’an’daki açık hükmü kabul ederek Peygamber’in bu yetkisini dışlayan yaklaşımı eleştirir. Bu eleştiri belirli bir usul anlayışına dayanır; bütün çağdaş âlimlerin aynı görüşte olduğu varsayılmaz.

Sünnet kelimesi her kullanımda yalnız yapılması güzel, fakat bağlayıcı olmayan davranış demek değildir. Peygamber’in bildirdiği hüküm farz veya haramla da ilgili olabilir. Arafat vakfesinin haccın rüknü oluşu, sünnetin bu rolünü gösterir. Hac ibadetinin uygulanışı, yalnız bir tavsiye olarak değil bağlayıcı hükümlerle de açıklanır.

Arafat vakfesi • Tirmizî 889

İsnad ve rivayet bağlamı

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى:

Hadis metni

الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

22 Din İşleri Yüksek Kurulu, 01.03.2023 tarihli 24 sayılı iş saati kararı. Kaynağı aç

Râvi ilavesi

قَالَ مُحَمَّدٌ وَزَادَ يَحْيَى :وَأَرْدَفَ رَجُلًا فَنَادَى.

Hadis Tercümesi • Diyanet yayını — aşağıdaki kısa bölüm

Hac Arafat'tır. Kim cem (Müzdelife) gecesi fecrin doğmasından önce (vakfeye) yetişirse, hacca ulaşmış demektir.[23]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti: tercümenin kapsamı

Rivayetin başında Necidli kimselerin sorusu üzerine bir duyurucu görevlendirilir. Nebevî sözün devamında Mina günleri ve erken ya da geç ayrılmanın hükmü bildirilir. Sondaki Muhammed–Yahyâ açıklaması, duyuruyu yapmak üzere bir kişinin bindirilmesine ilişkin râvi ilavesidir. Bu kısımlar, yukarıdaki kısa yayımlanmış tercümenin kapsamına girmez; burada doğrudan hadis tercümesi olarak verilmemiştir.[24]

Editöryal Destek — Kur'an'daki menâsik atıfları

Haccın uygulamasını sünnetin açıklaması, Kur'an'da bu ibadetlerin hiç anılmadığı anlamına gelmez. Bakara 2/158 Safâ–Merve'yi, 2/198 Arafat'ı, Hac 22/29 ise tavafı anar. Esas ayrım, bir ibadete işaret edilmesiyle bütün uygulama ayrıntılarının açıklanması arasındadır.[25]

Hayızla ilgili ayette eşler arasındaki cinsel ilişki yasağının bulunması, diğer ibadetlerin hükmünün hangi delille öğrenileceği sorusunu doğurur. Klasik yaklaşımda namaz ve oruçla ilgili uygulamalar sahih rivayetlerle de belirlenir. Namaz, oruç, tavaf, Kur'an okuma ve mescide girme aynı delile veya aynı ihtilaf derecesine sahip beş konu değildir. Her biri kendi delilleriyle incelenmelidir.

---

23 Mehmet Keskin, Şâfiî Fıkhı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara2016,I,s.656; fiziksel PDF s.657. Yayımlanmış Türkçe alıntı yalnız Arafat ve gece yetişme cümlelerini karşılar. Tam Arapça isnad–metin ve râvi ilavesi: Tirmizî, Hac57,no.889. Kaynağı aç Kaynağı aç

24 Tirmizî889 tam rivayet. Yayımlanmış Türkçesi burada alıntılanmayan yardımcı bölümler, doğrudan hadis tercümesinden ayrılan konu özetiyle açıklanmıştır. Kaynağı aç

25 Kur'an, Bakara 2/158, 198; Hac 22/29; Tirmizî, Hac, nr. 889. Kaynağı aç

Hayızda geçen namazın kazası • Buhârî 321

İsnad

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ:

Metin

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ.

Hadis Tercümesi • Ahmed Naim

Editöryal Destek — İsnad açıklaması: Mûsâ b. İsmâil → Hemmâm → Katâde → Muâze → Âişe'ye soru soran kadın ve Âişe'nin cevabı. Son cümlede iki aktarım biçimi kaynakta da korunur.

Yine Âişe radıyallahu anhâdan: Kadınlardan biri, "Kadın, tâhir olduktan sonra (hayız zamanında fevtettiği) namaz(lar)ını kazâ etmeli mi?" diye sormuş. Âişe (radıyallahu anhâ), "Sen Harûriyye misin?" (ki böyle söylüyorsun). "Biz, Nebî-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte (iken) âdet görürdük de bize bunu emretmezdi", diğer rivayette "Bunu yapmazdık" cevabını vermiş.[26]

Hayız sırasında namaz kılınmaz; bu günlerde kılınmayan namazın kazası da istenmez. Ramazan orucu o sırada tutulmaz, sonradan kaza edilir. Âişe'nin uygulama aktarımı bu farkın delilidir. Müslim 335c'de Muâze namazla orucun kazası arasındaki farkı açıkça sorar. Bir ibadete ilişkin muafiyet, diğerine kendiliğinden aktarılmaz.

Tavaf türleri, temizlik ve zaruret

Hac veya umre için birkaç gün Mekke'de kalacak kadının hayzının dönüş tarihine kadar bitmemesi, temizlik şartıyla yolculuk zorunluluğunu karşı karşıya getirir. Temizleninceye kadar kalıp tavafı

26 Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 baskısı, II, s. 203, Tecrîd nr. 215; fiziksel PDF s. 204. Kaynakta eksik kalan açılış tırnağı dizgisi, anlamı değiştirmeden tamamlandı. Arapça tam isnad–metin: Buhârî, Hayız, 20, nr. 321. Namaz–oruç farkının diğer rivayeti: Müslim 335c. Kaynağı aç

yapma imkânı varsa ana çözüm budur. Tartışma, gerçekten kalınamadığında veya dönüş ertelenemediğinde ne yapılacağıdır. Zaruret kaydı çıkarılırsa ruhsatın kapsamı değişir.

Hanefî yaklaşımda temizlik şartına aykırılığa rağmen tavafın geçerliliğiyle ceza gerekliliği birlikte ele alınır. Kaşıkçı bu meselede küçükbaş kurbanı anlatan dem kelimesini kullanır; ziyaret tavafını gelişte yapılan tavafla birlikte açıklar. Oysa kudüm, ziyaret ve umre tavafları aynı tür değildir. Türleri ayırmadan kurban miktarı hakkında tek bir sonuç çıkarılmamalıdır.

Editöryal Destek — Ziyaret ve umre tavafında ceza

Ziyaret tavafı, haccın rüknü olan ifâza tavafıdır; gelişteki kudüm tavafının eş anlamlısı değildir. Kurulun aktardığı Hanefî hükümde âdetli yapılan ziyaret tavafı için büyükbaş bedene, umre tavafı için küçükbaş dem gerekir. Tavafın temiz hâlde iadesi, cezanın düşmesiyle ilişkilendirilir.[27]

Şâfiî ve Mâlikî görüşler, Kaşıkçı'nın karşılaştırmasında temizliği tavafın sıhhatine etkili görmeleriyle tanıtılır. Bu çerçevede temizleninceye kadar beklemek veya ayrıldıktan sonra yeniden gelmek önerilir. Ancak günümüzde yeniden geliş; ulaşım, vize, zaman ve maliyet gerektirir. Bir insanın tekrar umreye gelmesini kolay bir işlem gibi görmek, somut güçlüğü gözden kaçırabilir.

Kaşıkçı, Hanbelî görüş diye aktardığı zaruret ruhsatını tercih eder: Bekleyemeyen kadın tavafını tamamlar ve bu zaruret sebebiyle ceza gerekmez. Onun gerekçesi, ibadetin tamamlanmasını engelleyen gerçek güçlüğün dikkate alınmasıdır. Ayet ve hadisin ayrıntılı çözümünü açık bırakmış olduğu uygulama alanında içtihat devreye girer. Bekleyebilme imkânı bulunan herkese aynı istisna koşulsuz verilmez.

Editöryal Destek — Mezhep nispetinin sınırı

Cezasız geçerlilik, Ahmed b. Hanbel'e nispet edilen bir görüş ve zaruret tercihi olarak aktarılır; bütün Hanbelîlerin şartsız ortak hükmü değildir. Bazı Mâlikî ve Hanbelî kaynaklarda, kanamanın durduğu ara temizlik zamanında guslederek tavaf etme seçeneği de yer alır. Şâfiîlerin geçerlilik şartı farklıdır.[28]

27 Din İşleri Yüksek Kurulu, âdet bitmeden ayrılma fetvası, 17.05.2023. Kaynağı aç

28 Din İşleri Yüksek Kurulu, aynı fetva; İbn Teymiyye ve mezhep kaynaklarına yapılan atıflar. Kaynağı aç

Mushafa dokunma, kıraat ve bağlam

Vâkıa 56/77–80

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Suat Yıldırım Meali

77 – Bu kitap, pek değerli, şerefli bir Kur'ân'dır.
78 – O iyi korunmuş bir kitapta, Levh-i Mahfuzdadır.
79 – Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası dokunamaz.
80 – Rabbülâlemin tarafından indirilmiştir.[29,30]

Siyak ve sibak, ifadenin öncesi, sonrası ve içinde bulunduğu anlatım bağlamıdır. Kaşıkçı, Vâkıa suresindeki korunmuş kitapla temizlenmiş olanların semavî bağlamını öne çıkarır. Bu anlatımdan dünyadaki mushafa dokunma hükmüne geçmenin ayrıca fıkhî yorum gerektirdiğini savunur. Peygamber döneminde bugün alışılan tek cilt mushaf biçiminin bulunmamasını da gerekçelerinden biri sayar. Bu, ayeti nasıl yorumladığına ilişkin tercihidir.

Editöryal Destek — Tefsir ve fıkıh yorumları

Vâkıa 56/79'u melekler ve korunmuş kitap bağlamında okuyan yorum yanında mushafa dokunma hükmüyle ilişkilendiren açıklamalar da vardır. Bütün müfessirlerin tek anlamda birleştiği söylenemez. Suat Yıldırım'ın sağlanan mealindeki "(abdestli)" parantezi de meal metnine aittir; farklı yorumun benimsenmesi bu alıntıyı değiştirmez.[31]

Dua ayetleriyle diğer ayetler arasında keskin bir ayrım yapılmasını Kaşıkçı isabetli bulmaz. Tebbet ve İhlâs surelerini örnek göstererek namaz dışındaki okuyuşun dua boyutunu geniş yorumlar. Kur'an'ın ibadet olarak okunmasını namazdaki kıraatle ilişkilendiren, diğer okuyuşu dua maksadıyla açıklayan yaklaşım onundur. Bu tercih, namaz dışı tilavetin ibadet değerini reddeden ortak ve ihtilafsız hüküm gibi alınmamalıdır.

29 Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, fiziksel PDF s.902: 80. ayetin Rabbülâlemin kelimesi nüshadan aynen alınmıştır. Rabbülâlemin yazımı kaynak nüshaya aittir.

30 Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, Vâkıa56/77–80, fiziksel PDF s.902. Siyah abdestli parantezi mealin parçasıdır; renkli tefsir alıntıya katılmamıştır. Arapça asıl ayrıca karşılaştırıldı. Kaynağı aç

31 Diyanet Kur'an Yolu, Vâkıa 77–80 tefsiri; Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, PDF s. 902. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Kıraat, dua ve eğitim ihtiyacı

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî görüşlerde kıraat yasağıyla dua veya zikir niyeti arasında ayrıntılı ayrımlar bulunur. Bazı Mâlikî içtihatlarda eğitim ve öğretim ihtiyacı için okuma ve mushafa temas ruhsatı vardır. Konu, namaz ve oruç hükümleriyle aynı derecede ihtilafsız değildir.[32]

Elektronik cihazdan okuma ve uygulama soruları

Tablet veya telefonun fiziksel mushafla aynı sayılmaması, elektronik araçtan okumaya izin veren tercihin dayanağıdır. Kaşıkçı, mushafa temas konusundaki ihtiyatlı görüşe saygı duyduğunu; buna rağmen hayızlı kadının elektronik araçtan okuyabileceği kanaatinde olduğunu belirtir. Ramazan hatminin özel hâl günlerine rastlamasına ilişkin cevabı da bu tercihe dayanır.

Editöryal Destek — Cihaza temas ile kıraat farklıdır

Elektronik cihaza dokunmakla Kur’an’ı kıraat etmek ayrı fiillerdir. Kurulun cihaza abdestsiz dokunulabileceği kararı, hayız hâlindeki her okuyuş için ortak fetva oluşturmaz. Hayızda kıraate ilişkin mezhep hükmü ayrıca dikkate alınır; Kaşıkçı’nın izni kendi tercihidir.[33]

Hayzı ilaçla ertelemek mümkün müdür? Kaşıkçı, dinî cevazla sağlık bakımından uygunluğu ayırır. Bazı kişilerin bu yolu sağlıklı bulmadığını belirtir; belli bir ilacı kullanmayı çözüm olarak dayatmaz. Asıl mesele, ilaçla erteleme olmadan ortaya çıkan ibadet güçlüğüne cevap bulmaktır. İlacın kişiye uygunluğu dinî cevazdan tek başına çıkarılamaz.

Yalnız çalışan, cemaat oluşturacak kimse bulamayan ve işini değiştiremeyen kişi ne yapar? Gerçek mazeret varsa cuma yerine öğle namazı kılar. Şartları sağlayan bir cemaat oluşturma önerisi gerçekleşmediğinde, tek başına cuma kılmak çözüm değildir. Her soruya mutlaka kolay ve kesin bir cevap üretmek yerine imkânın sınırını kabul etmek de doğru değerlendirme yapmanın parçasıdır.

Kaynakça

Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha, Hac 22/37, PDF s. 556; Vâkıa 56/77–80, PDF s. 902. Renkli açıklamalar ayrıldı; siyah meal parantezi korundu. Kaynağı aç

Buhârî, Bed’ü’l-halk, nr. 3225; Salât, 15, nr. 374; Hayız, 20, nr. 321. Tam Arapça isnad–metin karşılaştırması. Kaynağı aç

Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Diyanet, 2019 baskısı, II, s. 203 ve 269; Tecrîd nr. 215 ve 244. Alıntılar özgün tercüme metnindendir. Kaynağı aç

Ebû Dâvûd, Edeb, nr. 4932; Buhârî 2479. Oyuncak at ve perdeden yastık rivayetlerinin ayrılması. Kaynağı aç

Müslim, Hayız, nr. 335c; namaz ve orucun kazasına ilişkin Âişe rivayeti. Kaynağı aç

Diyanet Kur’an Yolu, Vâkıa 77–80 tefsiri; korunmuş kitap, temizlenmiş olanlar ve fıkhî yorum. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, “İçinde resim bulunan evde namaz kılınır mı?”, 09.08.2019; hadis Türkçesi ve resmin konumu. Kaynağı aç

Diyanet, “Resim ve Heykel”; fotoğraf, amaç ve içerik şartları. Kaynağı aç

İbrahim Kâfi Dönmez, “Sedd-i Zerâi‘”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Ferhat Koca, “Mekruh”, TDV İslâm Ansiklopedisi; teknik terim ayrımı. Kaynağı aç

32 Din İşleri Yüksek Kurulu, âdetli veya lohusa kadının Kur’an okuması fetvası, 12.07.2017. Kaynağı aç

33 Din İşleri Yüksek Kurulu, 03.03.2021 tarihli 13 sayılı cihaz kararı; hayızda kıraat fetvası. Kaynağı aç

Cengiz Kallek, “Bahît, Muhammed”, TDV İslâm Ansiklopedisi; kişi ve fotoğraf risalesi. Kaynağı aç

Ahmet Özel, “Dârülharp”, TDV İslâm Ansiklopedisi; tarihî tasnif ve ülke ayrılığının etkisi. Kaynağı aç

Hayreddin Karaman, “Cuma”, TDV İslâm Ansiklopedisi; cemaat, vakit, imam, katılım ve hutbe. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, “Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?”, 12.07.2017. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, 01.03.2023 tarihli 24 sayılı karar; iş saatiyle çakışma ve geçici mazeret. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, âdeti bitmeden Mekke’den ayrılması gereken kadının tavafı, 17.05.2023. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, âdetli veya lohusa kadının Kur’an okuması, 12.07.2017. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, 03.03.2021 tarihli 13 sayılı karar; elektronik cihazlardan Kur’an okurken abdest. Kaynağı aç

Kur’an’da menâsik atıfları: Bakara 2/158, 198; Hac 22/29. Menâsik atıflarının karşılaştırılması. Kaynağı aç

Kur’an, Sebe’ 34/12; Süleyman’a verilen rüzgârın yolculuk mesafesi. Oyuncak at atfından ayrılması. Kaynağı aç

Kral Suud Üniversitesi Kur’an metni, Hac 22/37; Vâkıa 56/77–80; Sebe’ 34/12; Bakara 2/158 ve 198; Hac 22/29. Arapça metin ve menâsik atıfları kontrolü. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Mehmet Keskin, Şâfiî Fıkhı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2016, I, s.656, fiziksel PDF s.657. Arafat vakfesi hadisinin sınırı belirtilmiş yayımlanmış Türkçe alıntısı. Kaynağı aç

Tirmizî, el-Câmi‘, Hac 57, no.889; tam isnad, nebevî metin ve râvi ilavesi. Kaynağı aç

Buhârî, Mezâlim 32, no.2479; perdeden iki minder yapılması rivayeti. Kaynağı aç